

1500019-26.2020.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA CAROLINA PEREIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

ANA CAROLINA PEREIRA SILVA foi processada como incurso nas penas do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 09/01/2020, por volta das 16h30, transportou e trouxe consigo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia - SP - cep 13940-000

1500019-26.2020.8.26.0035 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500019-26.2020.8.26.0035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA CAROLINA PEREIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

ANA CAROLINA PEREIRA SILVA foi processada como incurso nas penas do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 09/01/2020, por volta das 16h30, transportou e trouxe consigo, para fins de consumo de terceiros, 17,2 gramas de cocaína sob forma de pó (12 microtubos) e 45,33 gramas de maconha (13 porções), sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificada, apresentou resposta às fls. 150/153. A denúncia foi recebida às fls. 163/164. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório da acusada (fls. 226/227, 255/256 e 267/268). Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa, em memoriais (fls. 271/273), a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da benesse do art. 33, §4º. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Pela acusação, Benedito Alex Ferreira Gois, em sede policial (fls. 02/03), relatou que: "Recebemos recentemente também "Disk Denúncias", informando que a traficância não havia parado no local, apesar da demolição dos barracos. Eu estava em companhia desta Autoridade Policial cercando a mata pela parte debaixo, enquanto que, os Policiais Militares e demais investigadores e a Guarda Municipal faziam o cerco pela parte lateral da mata e pela Rua das Rosas. Em determinado momento, adentramos à mata em conjunto e em companhia desta Autoridade surpreendemos a conduzida que corria pela trilha em direção ao Balneário, enquanto que, os Policiais Militares abordaram o conduzido, que estava em companhia da conduzida e que seguiu por outra trilha da referida mata. No momento em que determinamos que a conduzida parasse, a fim de ser abordada, a indagamos sobre os entorpecentes que, estariam sendo vendidos no local e a mesma a princípio disse que estava ali para fazer uso de drogas, entretanto, retirou de dentro da sua calça um pochete preto, contendo em seu interior um saco plástico transparente, ou seja, um kit de drogas, especificamente , 13 porções de maconha igualmente embaladas em plástico transparente e prontas para a comercialização, bem como um pote plástico branco, contendo em seu interior 12 pinos do entorpecente denominado cocaína, igualmente acondicionados em eppendorfs na cor roxa, além da quantia de R\$20,00 (vinte reais) em espécie divididas em uma cédula de R\$ 10,00 e duas de R\$ 5,00. Ao indagarmos novamente a conduzida ANA CAROLINA FERREIRA SILVA sobre os entorpecentes, a mesma confessou que fazia a venda no local, na companhia do conduzido de nome ROMÁRIO MARCELO DOS SANTOS" - grifou-se.

Em Juízo reiterou o alegado. Expôs que receberam várias denúncias de tráfico na mata; pediram apoio; cercaram local, quando começaram a entrar, tinha pessoal que saiu correndo; entraram um pouco para cima do Balneário; Ana Carolina estava saindo; perguntaram se estava vendendo, a princípio disse que estava usando; tirou pochete da calça, entregou; saco plástico com porções de maconha e pinos de cocaína; depois que entregou a droga perguntou de novo sobre a traficância, ocasião em que confessou; estava com pessoa chamada Romário, abordado pela PM posteriormente; conhecia ela da rua, como usuária; a pochete estava dentro da calça.

João Neves de Souza narrou que se tratou de operação complexa, evoluiu PC, PM e GCM; fizeram entorno do local, próximo à caixa d'água; havia casal no local, cada um saiu por uma via; teve contato com a ré apenas na delegacia, pois perseguiu Romário (masculino); presenciou a fuga; Romário alegou que foi comprar pedra de crack; denúncia anônima referia a casal traficando; abordados anteriormente no mesmo local, sob a mesma suspeita, sem ter sido encontrado nada de ilícito.

Consigne-se que a acusada mudou de endereço sem ter informado ao Juízo, razão pela qual foi decretada sua revelia (fls. 267/268).

Desta forma, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência n.º 17/2020 (fls. 09/11); auto de

exibição e apreensão (fls. 12/13); auto de constatação preliminar (fls. 14/15); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 103/108), que atestaram a presença da substância cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse da ré, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em Juízo.

Anote-se que o art. 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006, preceitua que: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, as drogas foram apreendidas em posse da acusada, no interior de uma pochete, em quantidade incompatível com o consumo em porções individualizadas, como se destinadas à venda (fl. 22). Não se ignora a existência de precedentes do E. TJ/SP determinando a desclassificação da conduta quanto da fragibilidade da prova acusatória:

TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Prova frágil sobre a destinação mercantil das porções de maconha apreendidas. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500298-10.2020.8.26.0165; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021) - grifou-se.

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para aquele previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Cabimento. Quantidade de droga e demais circunstâncias que não revelaram a prática da traficância. Desclassificação operada. Pena extinta pelo integral cumprimento. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1515295-86.2019.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021) - grifou-se.

Todavia, além de presa em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer prova que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais, reitera-se, são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia. Em reforço, o C. STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese. 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); auto de constatação preliminar (fls. 14/15); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 103/108), que atestaram a presença da substância cocaína e tetraidrocanabinol, encontradas em posse da ré, aliados às ponderações acima, são suficientes à prolação do decreto condenatório.

PASSA-SE À DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase de fixação da pena, no que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n.º 11.343/2006, a pena é fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias não excedem a gravidade inerente a o tipo. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, preenchidos os requisitos do art. 33, §4, da Lei n.º 11.343/2006. Com efeito, o dispositivo prevê que faz jus à benesse o agente que "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa" - grifou-se.

Consigne-se que "nos termos da jurisprudência desta Corte, "A aplicação da minorante do tráfico não fica condicionada ao disposto no art. 42, da Lei de Drogas. Trata-se de direito subjetivo do réu, de sorte que, atendidos os requisitos legais, mister a aplicação da referida causa redutora de pena" (AgRg no REsp 1902218/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)".

Logo, de rigor a redução da pena em 2/3, o que resulta em pena definitiva de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto (art. 33, §2º, "c", do CP), além de 166 dias-multa; o valor da multa vai fixado no mínimo legal (art. 49, §1º, do CP).

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana, por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; consigne-se que foi condenado a pena inferior a quatro anos, não é reincidente nem possui antecedentes criminais, de modo que a substituição, mais que suficiente ao caso, constitui direito subjetivo do acusado (art. 44 e §2º, do CP).

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar a ré ANA CAROLINA PEREIRA SILVA pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito meses) de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; além de 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Diante da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento com a prisão preventiva, deixo de decretá-la (art. 387, §1º, do CPP). Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n.º 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF, na forma do art. 71, §2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, §4º, da Lei n.º 11.343/2006).

Custas pela ré, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, §9º, "b", da Lei Estadual n.º 11.608/2003, vedada a concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito do processo de conhecimento (C. STJ, AgRg no AREsp 1601324/T0).

Decreto o perdimento do valor e bens apreendidos (fls. 12/13) (art. 63, I, da Lei n.º 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, §6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Águas de Lindoia, 22 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA